PROYECTO DE TRATADO

Tratado entre la República Argentina y la República Federativa del Brasil de integración energética y sobre la sociedad ENERSUD

Da estabilidad, gobernanza paritaria y cuentas públicas a ENERSUD, sociedad anónima de derecho privado de YPF y Petrobras por mitades (sin crear entidad binacional), sin aportes ni garantías de los Tesoros ni exclusividad, con tres rutas de gas al Brasil y el gasoducto Uruguaiana–Triunfo como primer proyecto común; su seguimiento queda en un grupo de trabajo de la Comisión Binacional Permanente.

Propuesta 87: Brasil y el Mercosur primero · Propuesta 38: Vender gas de Vaca Muerta a Brasil
Cuándo: Negociación de Estado a Estado y entre YPF y Petrobras desde la Fase I (propuesta 87); firma, aprobación por ambos Congresos y constitución de la sociedad en la Fase II (propuesta 38)
Trámite: Aprobación del Congreso por ley (art. 75, inc. 22, CN; mayoría simple; el Senado suele ser cámara de origen); negociación, firma y ratificación por el Poder Ejecutivo nacional (art. 99, inc. 11). No aplica el art. 75, inc. 24: no delega competencias en una organización supraestatal.

PREÁMBULO

La República Argentina pasó de importar energía a exportarla, y para que la producción de gas no convencional siga creciendo necesita mercados de escala y cercanos. La República Federativa del Brasil, principal socio comercial del país, es el mayor de la región, con una larga tradición importadora de gas y una producción costa afuera que le cuesta aprovechar: la complementariedad es evidente. El Tratado da un marco estable a ENERSUD, una sociedad anónima de derecho privado que constituirán YPF y Petrobras por partes iguales, sin crear una entidad binacional ni un ente público. Su objeto es vender gas argentino en el Brasil, compartir infraestructura de transporte, licuefacción y regasificación, y cooperar en petroquímica y fertilizantes. Prioriza tres rutas: el tránsito por Bolivia con un primer volumen firme de diez millones de metros cúbicos diarios, el gasoducto Uruguaiana–Triunfo como primer proyecto común y el gas natural licuado del golfo San Matías. La sociedad se capitaliza con aportes de las socias y financiamiento de proyectos, sin aportes ni garantías del Tesoro. Su gobierno es paritario y profesional, con directores independientes y remoción solo por justa causa; sus cuentas, contratos y auditorías son públicos; no tiene exclusividad ni privilegios, y respeta las normas de cada país sobre exportaciones y abastecimiento interno. Las Partes se obligan a no alterar esas reglas sino por enmienda del Tratado, aprobada por ambos Congresos.

PREÁMBULO

TRATADO ENTRE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y LA REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL DE INTEGRACIÓN ENERGÉTICA Y SOBRE LA SOCIEDAD ENERSUD La República Argentina y la República Federativa del Brasil (en adelante, «las Partes»), TENIENDO PRESENTE el Tratado de Integración, Cooperación y Desarrollo de 1988, el Tratado de Asunción de 1991, que constituyó el Mercado Común del Sur, y el Tratado de Relación Estratégica entre ambas Partes, que prevé la celebración de instrumentos específicos de integración energética; CONSIDERANDO la complementariedad de sus recursos energéticos: los recursos no convencionales de gas natural y de petróleo de la República Argentina y los recursos convencionales costa afuera de la República Federativa del Brasil; RECORDANDO los entendimientos vigentes entre las Partes en materia de comercio de gas natural; RECONOCIENDO que la infraestructura de transporte y el acceso a mercados de escala son condiciones para aprovechar esos recursos, y que compartir sus costos beneficia a ambas Partes; DESEANDO dar a la cooperación entre sus principales empresas energéticas un marco estable,

con gobierno paritario y profesional y cuentas públicas, que no dependa de los cambios de gobierno y que respete la apertura al comercio con todos los mercados; HAN CONVENIDO lo siguiente:

Capítulo I – Objeto y naturaleza

ARTÍCULO 1°.- Objeto. El presente Tratado establece el marco de la integración energética entre las Partes en materia de gas natural y otorga estabilidad, gobernanza paritaria y transparencia a ENERSUD, sociedad anónima de derecho privado que constituirán YPF Sociedad Anónima, de la República Argentina, y Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, de la República Federativa del Brasil (en adelante, «las Socias»).

ARTÍCULO 2°.- Naturaleza de ENERSUD. ENERSUD es una sociedad anónima de derecho privado. No es una entidad binacional ni un organismo internacional, no ejerce funciones públicas y las Partes no le delegan competencia alguna. Responde exclusivamente con su propio patrimonio por las obligaciones que contraiga.

ARTÍCULO 3°.- Constitución y régimen societario. ENERSUD se constituirá conforme a la legislación societaria de la Parte en cuyo territorio las Socias fijen su domicilio en el acuerdo de accionistas, y podrá establecer sucursales o sociedades controladas en el territorio de la otra Parte. Su estatuto se ajustará al presente Tratado, cuyas disposiciones prevalecen sobre la legislación societaria de ambas Partes en las materias que regula. La Parte en cuyo territorio no esté el domicilio de ENERSUD la reconocerá como sociedad constituida en el extranjero y no le aplicará las normas que la consideren sociedad local por tener en ese territorio su sede o su principal objeto.

ARTÍCULO 4°.- Objeto social. El estatuto asignará a ENERSUD, como mínimo, el siguiente objeto:
a) comercializar en la República Federativa del Brasil gas natural producido en la República Argentina, por gasoducto o como gas natural licuado;
b) desarrollar, construir, financiar, operar o contratar infraestructura de transporte, licuefacción, regasificación y almacenamiento de gas natural, por sí o asociada con terceros;
c) compartir el uso de la infraestructura existente de ambas Partes y de terceros países, en las condiciones de acceso que establezca la legislación aplicable;
d) cooperar en proyectos de petroquímica y de fertilizantes que utilicen gas natural argentino;
e) comercializar en forma conjunta, en terceros mercados, gas natural licuado y otros productos derivados del gas natural de ambas Partes;
f) realizar toda otra actividad conexa o complementaria necesaria para el cumplimiento de su objeto.

ARTÍCULO 5°.- Rutas y proyectos iniciales. ENERSUD dará prioridad a los siguientes proyectos, cuya ejecución se sujetará a su viabilidad técnica y económica:
a) ruta por el Estado Plurinacional de Bolivia: la sustitución progresiva de contratos interrumpibles por un primer volumen firme de diez millones de metros cúbicos diarios (10.000.000 m^3/día) de gas natural, desde Campo Durán, Provincia de Salta, por la red boliviana y el gasoducto Bolivia–Brasil, con las tarifas de tránsito que se convengan con el Estado Plurinacional de Bolivia;
b) ruta por el Litoral: como primer proyecto común, el gasoducto entre Uruguaiana y Triunfo, en el Estado de Rio Grande do Sul, para vincular el gasoducto existente entre Aldea Brasilera, Provincia de Entre Ríos, y Uruguaiana con el mercado de la región de Porto Alegre;
c) ruta marítima: la contratación de cargas de gas natural licuado producidas en el golfo San Matías, Provincia de Río Negro, con destino a terminales de regasificación de la República Federativa del Brasil;
d) proyectos de petroquímica y de fertilizantes con gas natural argentino.

ARTÍCULO 6°.- No exclusividad. ENERSUD no goza de exclusividad ni de prioridad alguna frente a otros operadores. Su actividad no limita el derecho de terceros a producir, transportar, exportar o importar gas natural entre ambas Partes o hacia otros mercados, ni las normas de cada Parte sobre exportación de hidrocarburos y seguridad del abastecimiento interno. Las Socias conservan su libertad para actuar fuera de ENERSUD.

Capítulo II – Capital, aportes y financiamiento

ARTÍCULO 7°.- Capital paritario. El capital de ENERSUD pertenecerá por partes iguales a las Socias. Todo aumento de capital respetará la igualdad de participación. Ninguna Socia podrá transferir o gravar sus acciones sin la conformidad de la otra. La participación de terceros solo podrá admitirse en sociedades de proyecto controladas por ENERSUD.

ARTÍCULO 8°.- Aportes. Las Socias integrarán el capital en dinero o en especie. Los aportes en especie, incluidos derechos de uso de infraestructura o capacidad de transporte, se valuarán por un tasador independiente designado de común acuerdo. El capital inicial y su cronograma de integración se fijarán en el acta constitutiva.

ARTÍCULO 9°.- Sin compromiso de los Tesoros. Las Partes no aportarán fondos públicos a ENERSUD ni garantizarán sus obligaciones. ENERSUD no podrá recibir aportes, préstamos, avales ni subsidios de los Tesoros de las Partes. Los acreedores de ENERSUD no tendrán acción contra las Partes.

ARTÍCULO 10°.- Financiamiento de proyectos. ENERSUD podrá financiar sus proyectos con recursos propios, aportes de las Socias, endeudamiento en los mercados de capitales o con entidades financieras y estructuras de financiamiento de proyectos, incluida la asociación con terceros en sociedades de propósito específico. El endeudamiento se destinará exclusivamente a inversiones comprendidas en su objeto.

ARTÍCULO 11°.- Resultados. Las utilidades líquidas y realizadas se distribuirán entre las Socias por partes iguales, según la política de dividendos que apruebe la Asamblea de Accionistas, previa constitución de las reservas que establezca el estatuto.

Capítulo III – Gobierno paritario y profesional

ARTÍCULO 12°.- Órganos. Son órganos de ENERSUD la Asamblea de Accionistas, el Directorio y la Dirección Ejecutiva, además del órgano de fiscalización que exija la legislación societaria aplicable.

ARTÍCULO 13°.- Asamblea de Accionistas. La Asamblea de Accionistas aprueba los estados contables, el plan de negocios plurianual y la política de dividendos, designa y remueve a los directores en los términos de este Tratado y decide los aumentos de capital. La reforma del estatuto, la incorporación de actividades que excedan el objeto del artículo 4°, la fusión, la escisión, la transformación, el cambio de domicilio y la disolución requieren el voto unánime de las Socias.

ARTÍCULO 14°.- Directorio. El Directorio se compone de ocho (8) miembros: cuatro (4) designados por cada Socia, de los cuales al menos dos (2) por cada una serán independientes. Los directores duran cuatro (4) años en sus funciones, se renuevan por mitades cada dos (2) años y pueden ser designados nuevamente por un solo período consecutivo. La presidencia alterna cada dos (2) años entre directores designados por cada Socia. Las decisiones se adoptan por mayoría absoluta de sus miembros, que deberá incluir al menos un voto de los directores designados por cada Socia. El Directorio aprueba los proyectos, el presupuesto anual y las contrataciones relevantes, y designa a la Dirección Ejecutiva.

ARTÍCULO 15°.- Idoneidad, incompatibilidades y remoción. Los directores deberán acreditar idoneidad profesional y experiencia en la industria energética, en finanzas o en gestión de empresas. Los directores independientes serán seleccionados mediante un procedimiento público y competitivo, con publicidad de los antecedentes de los candidatos. No podrán ser directores quienes ejerzan o hayan ejercido en los dos (2) años anteriores cargos electivos, funciones políticas en los poderes ejecutivos de cualquier nivel de gobierno de las Partes o cargos de conducción en partidos políticos. Los directores solo podrán ser removidos antes del vencimiento de su mandato por justa causa, mediante decisión fundada que se publicará.

ARTÍCULO 16°.- Dirección Ejecutiva. La Dirección Ejecutiva está a cargo de un Director General y de un Director General Adjunto, de distinta nacionalidad, seleccionados por el Directorio mediante concurso público de antecedentes. Ambos cargos alternan entre las nacionalidades de las Partes en cada período de designación.

ARTÍCULO 17°.- Personal y contrataciones. El personal de ENERSUD se seleccionará por mérito y con equilibrio entre nacionales de ambas Partes. Las contrataciones de obras, bienes y servicios se realizarán mediante procedimientos competitivos, abiertos a oferentes de cualquier origen, conforme al reglamento que apruebe el Directorio y publique ENERSUD.

Capítulo IV – Cuentas públicas y transparencia

ARTÍCULO 18°.- Cuentas públicas. ENERSUD llevará su contabilidad conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera y publicará en su sitio de internet, en español y en portugués, sus estados contables trimestrales y anuales, su plan de negocios, su presupuesto y el informe de su auditor externo. Presentará cada año un informe de gestión a los Gobiernos de las Partes, que lo remitirán a sus respectivos Congresos.

ARTÍCULO 19°.- Publicidad de la gestión. ENERSUD publicará en su sitio de internet, en formatos abiertos: los contratos de venta, transporte y construcción que celebre, con la sola reserva temporal de las cláusulas comerciales cuya divulgación afecte su posición competitiva, por un plazo máximo de cinco (5) años; las resoluciones del Directorio; la composición, antecedentes y remuneraciones de directores y personal superior; los procedimientos de contratación y sus resultados; y las declaraciones de intereses de los directores. Toda persona podrá solicitar información a ENERSUD, que deberá responder en plazos razonables, con las excepciones que establezca el estatuto, que no podrán ser más amplias que las previstas en la legislación de acceso a la información pública de las Partes.

ARTÍCULO 20°.- Auditorías. Los estados contables de ENERSUD serán auditados cada año por una firma de auditoría externa independiente, seleccionada por concurso y rotada como máximo cada cinco (5) años. Cualquiera de las Socias podrá requerir, además, una auditoría especial de gestión a cargo de una firma independiente. Los informes de todas las auditorías serán públicos.

ARTÍCULO 21°.- Integridad. ENERSUD adoptará un programa de integridad que incluirá un código de conducta, un régimen de conflictos de interés, un canal de denuncias con protección del denunciante y la debida diligencia de contrapartes, conforme a las obligaciones internacionales de las Partes en materia de lucha contra la corrupción.

Capítulo V – Estabilidad y compromisos de las Partes

ARTÍCULO 22°.- Compromisos de las Partes. Cada Parte ejercerá los derechos que le correspondan, en forma directa o indirecta, como accionista de su respectiva Socia, conforme a su ordenamiento, para que esta constituya ENERSUD y cumpla el presente Tratado.

ARTÍCULO 23°.- Estabilidad. Mientras el presente Tratado esté en vigor, las Partes se obligan a:
a) no adoptar medidas que alteren la igualdad de participación de las Socias, las reglas de gobierno del Capítulo III o el régimen de transparencia del Capítulo IV, cuya modificación solo podrá hacerse por enmienda de este Tratado;
b) abstenerse de impartir instrucciones sobre la gestión de ENERSUD por fuera de sus órganos societarios;
c) otorgar a ENERSUD un trato no menos favorable que el que otorguen a otros operadores en circunstancias similares.

ARTÍCULO 24°.- Legislación aplicable a las actividades. Las actividades de ENERSUD en el territorio de cada Parte se rigen por la legislación de esa Parte en materia de exportación e importación de hidrocarburos, seguridad del abastecimiento, regulación del transporte, ambiente, trabajo y tributación. El presente Tratado no confiere a ENERSUD privilegios regulatorios, tributarios ni de acceso a la infraestructura distintos de los que la legislación de cada Parte reconozca a cualquier otro operador.

ARTÍCULO 25°.- Facilitación. Las Partes facilitarán, conforme a su legislación, las autorizaciones, interconexiones y licencias que requieran los proyectos del artículo 5°, incluida la continuidad de las licencias de la infraestructura binacional de transporte de gas existente.

Capítulo VI – Coordinación intergubernamental

ARTÍCULO 26°.- Grupo de Trabajo de Integración Energética. El seguimiento del presente Tratado estará a cargo de un Grupo de Trabajo de Integración Energética de la Comisión Binacional Permanente creada por el Tratado de Relación Estratégica entre las Partes, integrado por representantes de sus Ministerios de Relaciones Exteriores y de sus autoridades en materia de energía. El Grupo facilitará las gestiones del artículo anterior, coordinará con terceros Estados conforme al artículo siguiente e incluirá metas de integración energética en el programa de trabajo de la Comisión. No tendrá facultades de dirección ni de administración sobre ENERSUD ni podrá impartir instrucciones a sus órganos. Mientras aquel Tratado no esté en vigor, las Partes constituirán un grupo con igual composición y funciones.

ARTÍCULO 27°.- Terceros Estados. Las Partes procurarán de manera conjunta con el Estado Plurinacional de Bolivia los entendimientos necesarios sobre capacidad y tarifas de tránsito de gas natural por su territorio. ENERSUD podrá celebrar contratos con operadores de terceros Estados en las condiciones de su legislación.

Capítulo VII – Solución de controversias

ARTÍCULO 28°.- Controversias entre las Partes. Las controversias entre las Partes relativas a la interpretación o aplicación del presente Tratado se resolverán mediante negociaciones directas. Si no se resolvieran dentro de los noventa (90) días de la notificación de la controversia, cualquiera de las Partes podrá someterla a un tribunal arbitral ad hoc de tres (3) miembros: cada Parte designará un árbitro y ambos designarán al tercero, que lo presidirá y no será nacional de ninguna de las Partes. Si alguna designación no se efectuara dentro de los sesenta (60) días, la hará el Secretario General de la Corte Permanente de Arbitraje a pedido de cualquiera de las Partes. El laudo será definitivo y obligatorio.

ARTÍCULO 29°.- Controversias societarias y con terceros. Las controversias entre las Socias, o entre estas y ENERSUD, relativas al estatuto o a la gestión de la sociedad se resolverán por arbitraje conforme al procedimiento que establezca el estatuto, con sede en un tercer Estado. Los contratos de ENERSUD con terceros podrán prever la jurisdicción o el arbitraje que acuerden las partes contratantes.

Capítulo VIII – Disposiciones finales

ARTÍCULO 30°.- Constitución. Las Socias aprobarán el estatuto de ENERSUD y suscribirán su acta constitutiva dentro de los ciento ochenta (180) días de la entrada en vigor del presente Tratado, previa aprobación de sus órganos societarios. El estatuto será comunicado a las Partes y publicado en los boletines oficiales de ambas. Si ENERSUD no se constituyera dentro de un (1) año de la entrada en vigor, las Partes celebrarán consultas sobre la continuidad del Tratado.

ARTÍCULO 31°.- Enmiendas, duración y denuncia. El presente Tratado podrá ser enmendado por acuerdo de las Partes, con las mismas formalidades exigidas para su entrada en vigor. Tendrá duración indefinida. Cualquiera de las Partes podrá denunciarlo mediante notificación escrita por vía diplomática; la denuncia surtirá efecto a los dos (2) años de recibida la notificación. La denuncia no afectará los contratos celebrados por ENERSUD ni los derechos de terceros, y las Socias resolverán la liquidación o la continuación de la sociedad conforme a la legislación societaria aplicable.

ARTÍCULO 32°.- Entrada en vigor. El presente Tratado entrará en vigor treinta (30) días después de la fecha de recepción de la última de las notificaciones por las cuales las Partes se comuniquen, por vía diplomática, el cumplimiento de sus respectivos requisitos internos para su aprobación. Hecho en […], el […] de […] de […], en dos ejemplares originales, en los idiomas español y portugués, siendo ambos textos igualmente auténticos. POR LA REPÚBLICA ARGENTINA — POR LA REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app